FAST PAY

Compra Ahora, Paga Después

CONTRATO DE CRÉDITO BNPL

Contrato celebrado entre Fast Pay y el Usuario Comprador

República de Honduras | Versión 1.0 | 2025

DATOS DE LAS PARTES

PRESTADOR DEL SERVICIO	
Nombre / Razón Social:	_____
RTN:	_____
Domicilio:	_____
Representante Legal:	_____
Correo electrónico:	_____
EL USUARIO	
Nombre completo:	_____
Número de Identidad (DNI):	_____
RTN:	_____
Domicilio:	_____
Teléfono:	_____
Correo electrónico:	_____

Las Partes mencionadas anteriormente, debidamente identificadas, acuerdan celebrar el presente **Contrato de Crédito BNPL (Buy Now, Pay Later)** (en adelante el "Contrato"), sujeto a las cláusulas y condiciones que se establecen a continuación, de conformidad con las leyes vigentes de la República de Honduras.

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 El presente Contrato tiene por objeto regular la relación jurídica entre FAST PAY y el Usuario, mediante la cual FAST PAY otorgará financiamiento al consumo al Usuario para la adquisición de bienes y/o servicios en los Comercios Afiliados a la red FAST PAY, bajo la modalidad Buy Now, Pay Later (BNPL).

1.2 FAST PAY pagará directamente al Comercio Afiliado el precio total de la compra realizada por el Usuario, y el Usuario se obligará a reembolsar a FAST PAY dicho monto más los intereses, comisiones y cargos aplicables, según el Plan de Pago seleccionado al momento de la transacción.

1.3 Cada operación de financiamiento quedará documentada mediante un Pagaré suscrito digitalmente por el Usuario, con sus propias condiciones de monto, plazo, tasa de interés y fecha de vencimiento de Cuotas.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Para acceder al Servicio BNPL de FAST PAY, el Usuario deberá cumplir y mantener los siguientes requisitos:

- Ser persona natural mayor de dieciocho (18) años de edad.
- Tener capacidad legal para contraer obligaciones en la República de Honduras.
- Completar satisfactoriamente el proceso de verificación de identidad (KYC) exigido por FAST PAY.
- Proporcionar información veraz, completa y actualizada en su perfil del Aplicativo.
- No constar en listas de riesgo, sanciones o listados restrictivos nacionales o internacionales.
- No tener créditos en mora con FAST PAY u otras entidades, según la consulta al buró de crédito aplicable.
- Contar con un dispositivo móvil compatible con el Aplicativo FAST PAY y acceso a internet.

CLÁUSULA TERCERA. LÍMITE DE CRÉDITO Y ASIGNACIÓN

3.1 FAST PAY asignará al Usuario un Límite de Crédito inicial basado en su perfil crediticio, historial de pago, capacidad de endeudamiento y los criterios de riesgo internos de FAST PAY.

3.2 El Límite de Crédito es personal e intransferible, y representa el monto máximo que el Usuario podrá financiar a través de FAST PAY en un momento determinado.

3.3 FAST PAY se reserva el derecho de aumentar, reducir o suspender el Límite de Crédito del Usuario en cualquier momento, basándose en su comportamiento de pago, cambios en su perfil crediticio o criterios de riesgo, notificando al Usuario a través del Aplicativo.

3.4 El uso del Límite de Crédito está condicionado a la disponibilidad de saldo y al cumplimiento de las obligaciones vigentes del Usuario.

CLÁUSULA CUARTA. PROCESO DE COMPRA Y DESEMBOLSO

4.1 Para utilizar el Servicio BNPL, el Usuario deberá:

1. Seleccionar los bienes o servicios a adquirir en un Comercio Afiliado.
2. Elegir FAST PAY como método de pago al momento del checkout.
3. Seleccionar el Plan de Pago disponible (número de cuotas, plazo y tasa aplicable).
4. Revisar y confirmar los términos del financiamiento en el Aplicativo FAST PAY.
5. Suscribir digitalmente el Pagaré correspondiente mediante aceptación electrónica.

4.2 Una vez confirmada la transacción, FAST PAY efectuará el pago al Comercio Afiliado dentro del plazo establecido en el contrato con dicho comercio. El Usuario no podrá revocar la operación una vez confirmada, salvo los derechos de devolución que correspondan conforme a la ley y las políticas del Comercio Afiliado.

4.3 FAST PAY emitirá al Usuario, a través del Aplicativo, una confirmación detallada de cada financiamiento aprobado, incluyendo el monto total, el número de Cuotas, la fecha de vencimiento de cada una y el costo total del crédito.

CLÁUSULA QUINTA. PLANES DE PAGO, TASAS E INTERESES

5.1 FAST PAY ofrecerá al Usuario distintos Planes de Pago al momento de la compra, que podrán incluir opciones sin interés (para plazos cortos o con Comercios Afiliados seleccionados) o con interés, según se indique claramente en el Aplicativo antes de la confirmación.

5.2 Las tasas de interés aplicables serán determinadas por FAST PAY conforme a los criterios de riesgo del Usuario, el plazo seleccionado y las condiciones del mercado, respetando los límites establecidos por la legislación hondureña vigente. La tasa aplicable se informará al Usuario de forma clara y expresa antes de confirmar cada operación.

5.3 El costo total del crédito (monto financiado + intereses + cargos) se desglosará en el Pagaré y en la confirmación enviada al Usuario al momento del desembolso.

5.4 FAST PAY podrá ofrecer periódicamente promociones con tasas especiales o planes sin interés para Comercios Afiliados específicos, sujetas a disponibilidad y condiciones particulares informadas en el Aplicativo.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE PAGO DEL USUARIO

6.1 El Usuario se obliga a pagar puntualmente cada Cuota en la fecha de vencimiento establecida en el Pagaré correspondiente, a través de los canales de pago habilitados por FAST PAY:

- Transferencia bancaria a cuentas designadas por FAST PAY.
- Pago en agentes autorizados o redes de cobro habilitadas.
- Débito automático a cuenta bancaria vinculada, previa autorización del Usuario.
- Cualquier otro canal de pago habilitado en el Aplicativo.

6.2 El Usuario recibirá recordatorios de pago a través del Aplicativo, correo electrónico y/o SMS con al menos tres (3) días de anticipación a la fecha de vencimiento de cada Cuota.

6.3 El pago se tendrá por recibido una vez que FAST PAY confirme la acreditación efectiva en sus sistemas. Los tiempos de procesamiento bancario son responsabilidad del Usuario.

CLÁUSULA SÉPTIMA. CARGOS POR MORA E INCUMPLIMIENTO

7.1 En caso de que el Usuario no realice el pago de una Cuota en la fecha de vencimiento, se generarán los siguientes cargos automáticamente:

- **Interés moratorio:** calculado sobre el saldo vencido desde el primer día de atraso, a la tasa establecida en el Pagaré, conforme a la legislación hondureña.
- **Cargo por gestión de cobranza:** en caso de requerir contacto adicional con el Usuario para gestionar el cobro.
- **Honorarios legales y judiciales:** en caso de que la recuperación requiera acciones legales, los costos correrán por cuenta del Usuario.

7.2 El incumplimiento en el pago de una o más Cuotas habilitará a FAST PAY para declarar vencido anticipadamente el saldo total del crédito, haciendo exigible de forma inmediata la totalidad del monto adeudado.

7.3 FAST PAY reportará los incumplimientos del Usuario a los Burós de Crédito autorizados en Honduras, lo que podrá afectar negativamente su historial crediticio.

CLÁUSULA OCTAVA. PREPAGO Y CANCELACIÓN ANTICIPADA

8.1 El Usuario tendrá derecho a realizar prepagos parciales o la cancelación total anticipada del crédito en cualquier momento, sin penalidad por prepago, salvo que el Pagaré correspondiente establezca condiciones específicas.

8.2 En caso de prepago total, FAST PAY calculará el saldo insoluto a la fecha de pago, incluyendo los intereses devengados hasta ese día, y notificará al Usuario el monto exacto a cancelar.

8.3 Los pagos en exceso serán devueltos al Usuario dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles desde su notificación formal, conforme al procedimiento establecido en los Términos y Condiciones del Servicio.

CLÁUSULA NOVENA. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO

FAST PAY podrá suspender o cancelar el acceso del Usuario al Servicio BNPL en los siguientes casos:

6. Incumplimiento en el pago de una o más Cuotas por más de cinco (5) días hábiles.
7. Detección de fraude, uso indebido del crédito o actividades ilícitas.
8. Falsedad u omisión de información en el proceso de registro o solicitud de crédito.

9. Incumplimiento de cualquier obligación establecida en este Contrato o en los Términos y Condiciones del Servicio.
10. Resolución de autoridad competente.

La suspensión o cancelación no exime al Usuario del pago de los saldos pendientes, los cuales serán inmediatamente exigibles.

CLÁUSULA DÉCIMA. DEVOLUCIONES Y DISPUTAS CON COMERCIOS AFILIADOS

10.1 Las devoluciones, cambios o disputas relacionadas con los bienes o servicios adquiridos son responsabilidad exclusiva del Comercio Afiliado, conforme a sus propias políticas y la legislación hondureña de protección al consumidor.

10.2 En caso de devolución aprobada por el Comercio Afiliado, FAST PAY aplicará el monto devuelto como abono al saldo pendiente del crédito correspondiente. Si el monto devuelto supera el saldo pendiente, el excedente será reembolsado al Usuario.

10.3 Durante el proceso de disputa, el Usuario continúa obligado a pagar las Cuotas en sus fechas de vencimiento, salvo acuerdo expreso por escrito con FAST PAY.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE FAST PAY

FAST PAY se compromete a:

- Procesar las solicitudes de financiamiento de forma oportuna y transparente.
- Informar al Usuario de manera clara el costo total del crédito antes de cada confirmación.
- Mantener la seguridad y confidencialidad de los datos personales del Usuario.
- Proporcionar canales de atención al cliente accesibles y eficientes.
- Emitir comprobantes y estados de cuenta del crédito a través del Aplicativo.
- Notificar al Usuario con anticipación cualquier cambio en las condiciones del Servicio.
- Aplicar correctamente los pagos recibidos a los saldos adeudados.
- Reportar correctamente el comportamiento de pago del Usuario a los Burós de Crédito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL USUARIO

El Usuario se compromete a:

- Proporcionar información veraz, completa y actualizada en todo momento.
- Utilizar el crédito BNPL exclusivamente para la adquisición de bienes y servicios en Comercios Afiliados.
- Pagar puntualmente cada Cuota en las fechas de vencimiento establecidas.
- Notificar a FAST PAY de inmediato ante cualquier uso no autorizado de su cuenta.
- Mantener vigente su información de contacto en el Aplicativo.
- No ceder ni transferir sus derechos crediticios a terceros sin autorización de FAST PAY.
- Cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
- Abstenerse de realizar operaciones fraudulentas o en nombre de terceros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

13.1 El tratamiento de los datos personales del Usuario se regirá por la Política de Privacidad de FAST PAY, disponible en el Aplicativo y en www.fastpay.hn/privacidad, la cual forma parte integrante del presente Contrato.

13.2 El Usuario autoriza expresamente a FAST PAY para consultar y reportar su historial crediticio ante los Burós de Crédito autorizados en Honduras, así como para compartir la información necesaria con terceros vinculados a la prestación del Servicio.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD LIMITADA

14.1 FAST PAY no será responsable por daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante o pérdida de oportunidades derivadas del uso o imposibilidad de uso del Servicio BNPL, salvo en casos de dolo o culpa grave imputable directamente a FAST PAY.

14.2 FAST PAY no asume responsabilidad por la calidad, entrega, garantía o cualquier aspecto de los bienes o servicios adquiridos en Comercios Afiliados. La relación comercial entre el Usuario y el Comercio Afiliado es independiente al presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. VIGENCIA Y RENOVACIÓN

15.1 El presente Contrato entrará en vigor en la Fecha Efectiva y permanecerá vigente mientras el Usuario mantenga una cuenta activa en FAST PAY o tenga saldos crediticios pendientes de pago.

15.2 La desinstalación del Aplicativo no constituye terminación del Contrato ni exime al Usuario de sus obligaciones crediticias vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

FAST PAY podrá modificar los términos del presente Contrato notificando al Usuario con al menos treinta (30) días calendario de anticipación a través del Aplicativo y/o correo electrónico. Si el Usuario no acepta las modificaciones, podrá terminar el Contrato previo pago total de los saldos pendientes. El uso continuado del Servicio tras el período de notificación implica la aceptación de los cambios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN DE CARTERA

FAST PAY podrá ceder, transferir o pignorar la cartera de créditos del Usuario a terceros fondeadores, inversionistas o entidades financieras, sin necesidad de consentimiento previo del Usuario, pero notificándole mediante el Aplicativo o correo electrónico. La cesión no modificará las condiciones del crédito vigente del Usuario.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes será responsable por incumplimientos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. La Parte afectada deberá notificar a la otra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al evento. Si el impedimento persiste más de treinta (30) días, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Contrato, sin perjuicio del pago de las obligaciones ya devengadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

19.1 Las Partes procurarán resolver cualquier controversia de forma directa y amigable dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del conflicto.

19.2 De no llegarse a un acuerdo, las controversias derivadas del presente Contrato serán sometidas a los Tribunales de Justicia competentes de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de Honduras, renunciando las Partes a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. DISPOSICIONES FINALES

20.1 Ley aplicable: El presente Contrato se rige por las leyes de la República de Honduras, incluyendo el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley del Sistema Financiero y la normativa de protección al consumidor vigente.

20.2 Integridad del Contrato: El presente Contrato, junto con los Términos y Condiciones del Servicio, la Política de Privacidad y los Pagarés suscritos, constituye el acuerdo completo entre las Partes respecto del Servicio BNPL.

20.3 Independencia de cláusulas: La invalidez de cualquier cláusula no afectará la validez de las restantes.

20.4 Encabezados: Los títulos de las cláusulas son meramente referenciales y no limitan su alcance.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Leído y aceptado el presente Contrato en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de Honduras, a los ____ días del mes de _____ del año 20____.

FAST PAY, S.A. de C.V.	**EL USUARIO**
Representante Legal	*Nombre: _____*
	DNI: _____